

Satzung von „START Berlin e. V.“

Aktualisierte Version vom 17.09.2024.

I. Teil: Name und Zweck des Vereins

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

1. Der Verein führt den Namen START Berlin e. V.
2. Der Sitz des Vereins ist Berlin.
3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
4. Der Verein ist dem START-Netzwerk sowie den Berliner Hochschulen verbunden und kann Mitglied in anderen Vereinen oder sonstigen Organisationen werden.

§ 2 Zweck des Vereins

1. Zweck des Vereins ist die Förderung von Berufsbildung und Studierendenhilfe.
2. Der Satzungszweck wird insbesondere durch folgende Aktivitäten verwirklicht:
 - a. Ergänzung des Lehrangebots durch die Vorbereitung und Durchführung von Vorträgen, Diskussionsforen und Konferenzen zur Thematik Entrepreneurship und innovatives Unternehmertum;
 - b. Vorbereitung und Durchführung von Projekten und Fallstudien unter Beteiligung von Studierenden und externen Wissensträgern zur Verstärkung des Praxisbezugs im Studium. So sollen Studierende Gründungen und Unternehmertum als alternativer Karriereweg aufgezeigt werden;
 - c. Durchführung von Betriebs- und Werksbesichtigungen zu interessanten betriebswirtschaftlichen, gründungsbezogenen oder innovationsbezogenen Themen.
3. Der Verein verpflichtet sich zur politischen und religiösen Neutralität.

§ 3 Steuerbegünstigung

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung“. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
2. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglied keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie haben bei ihrem Ausscheiden keinerlei Ansprüche an das Vereinsvermögen. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.

II. Teil: Mitgliedschaft

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft kann von jeder natürlichen, voll geschäftsfähigen Person erworben werden, die die Ziele des Vereins unterstützt.
2. Der begründete Antrag zur Aufnahme in den Verein ist an den Vorstand zu richten, der über die Aufnahme entscheidet. Der Vorstand kann die Aufnahme ohne Angabe von Gründen ablehnen, die Ablehnung muss dem Antragsteller jedoch innerhalb von acht Wochen mitgeteilt werden.
3. Natürliche oder juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts können zum Förderer des Vereins erklärt werden, wenn sie den Verein in besonderer Weise ideell, finanziell oder durch Dienstleistung unterstützen. Über die Ernennung

entscheidet der Vorstand. Förderer des Vereins haben auf der Mitgliederversammlung kein Stimmrecht, weder aktives noch passives Wahlrecht und können nicht in den Vorstand gewählt werden.

4. Natürliche Personen können auf Antrag des Vorstandes von der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Ehrenmitglieder können nicht in den Vorstand gewählt werden und haben auf der Mitgliederversammlung kein Stimmrecht und sowohl kein aktives als auch kein passives Wahlrecht. Sie sind von der Pflicht zur Zahlung von Umlagen befreit.

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft von natürlichen Personen erlischt mit dem Tod, Austritt, dem Ausschluss aus dem Verein oder dem Wegfall der Mitgliedschaftsbedingung §4 (1). Das bisherige Mitglied ist verpflichtet, den Vorstand über das Verlassen oder den Wechsel der Hochschule in Kenntnis zu setzen.
2. Der Austritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Vorstand in Textform. Der Austritt kann zum Ende jedes Monats mit vierwöchiger Kündigungsfrist erklärt werden.
3. Mitglieder, Förderer des Vereins und Ehrenmitglieder können durch Beschluss des Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sie den Vereinszielen zuwiderhandeln oder ihren Verpflichtungen gegenüber dem Verein nicht nachkommen. Der Beschluss des Vorstandes ist in Textform zu begründen und dem Auszuschließenden zuzusenden. Gegen den Beschluss können Mitglieder die Mitgliederversammlung anrufen, die dann entscheidet. Das Mitglied ist zur Versammlung einzuladen und anzuhören. Ein Ausschluss kommt insbesondere in folgenden Fällen in Betracht:
 - a. Wenn das Mitglied trotz zweimaliger in Textform erfolgter Mahnung mit der Zahlung von Umlagen im Rückstand ist. Der Ausschluss darf nur beschlossen werden, wenn zwischen erster und zweiter Mahnung vier Wochen verstrichen sind und wenn nach Absendung der zweiten Mahnung weitere vier Wochen verstrichen sind. In der zweiten Mahnung muss der Ausschluss angedroht werden.
 - b. Wenn der Auszuschließende vorsätzlich oder fahrlässig in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt. Vor der Beschlussfassung muss der Vorstand dem Auszuschließenden Gelegenheit zur Stellungnahme in mündlicher oder Textform geben.

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder, Haushaltsführung

1. Jedes Mitglied ist berechtigt an der Mitgliederversammlung teilzunehmen und sein Stimm- und Wahlrecht auszuüben. Förder- und Ehrenmitglieder sind ebenfalls teilnahmeberechtigt, haben aber kein Stimm- und Wahlrecht gem. § 5 Abs. 3 und 4.
2. Jedes volljährige und voll geschäftsfähige Mitglied ist in den Vorstand wählbar. Ausgeschlossen davon sind Förder- und Ehrenmitglieder. In den Beratungsausschuss sind darüber hinaus auch juristische Personen wählbar. Beratungsausschussmitglieder müssen keine Vereinsmitglieder sein. Wiederwahl ist stets erlaubt.
3. Jedes Mitglied erkennt die Satzung und insbesondere die Zwecke von START Berlin e.V. an.
4. Der Verein erstellt eine Finanzordnung, die Bestimmungen zu Beiträgen, Vergütungen und dem Ersatz von Auslagen enthält. Diese Finanzordnung ist Bestandteil der Vereinsführung und regelt die finanziellen Angelegenheiten des Vereins detailliert. Änderungen der Finanzordnung können durch den Vorstand beschlossen werden. Mitglieder und Beauftragte des Vereins haben Anspruch auf Erstattung notwendiger Auslagen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind.

5. Jedes Mitglied hat den Vorstand in Textform über Adressänderungen zu informieren.
6. Zur Finanzierung besonderer Vorhaben oder zur Beseitigung finanzieller Schwierigkeiten können von den Mitgliedern Umlagen erhoben werden.
7. Die Höhe von Umlagen wird auf Vorschlag des Vorstandes von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Zur Festlegung von Umlagen ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Eigene Umlagen können von den Mitgliedern in Selbsteinschätzung erhöht werden. Beschlossene Umlagen sind sofort fällig.
8. Der Vorstand kann auf Antrag eines Mitglieds in begründeten Fällen Umlagen ganz oder teilweise erlassen oder stunden.
9. Im Übrigen finanziert der Verein seine Aufgaben durch Förderbeiträge und Spenden seiner Mitglieder und Dritter.

III. Teil: Organe des Vereins

§ 7 Organe des Vereins

1. Die Organe des Vereins sind Vorstand, Mitgliederversammlung und Beratungsausschuss.
2. Eine gleichzeitige Mitgliedschaft in Vorstand und Beratungsausschuss ist unzulässig.
3. Alle Organe erfüllen ihre Aufgaben ehrenamtlich.
4. Der Vorstand kann für seine Tätigkeit im Rahmen der sog. Ehrenamtspauschale vergütet werden. Über die Höhe der Vergütung entscheidet die Mitgliederversammlung.

IV. Teil: Vorstand

§ 8 Vorstand

1. Den Vorstand im Sinne des § 26 BGB bilden der Vorsitzende, sein Stellvertreter sowie der Schatzmeister; jeder hat Alleinvertretungsrecht.
2. Einzelnen kontoführungsberechtigt sind der Schatzmeister, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende und der Vorstandsvorsitzende. Bis zu einem Betrag von € 500,- ist der Schatzmeister oder der Vorsitzende allein Verfügungsberechtigt. Ab einem Betrag von € 500,- muss die Ausgabe vom Vorstand durch zwei Zeichner genehmigt werden. Hierbei handelt es sich lediglich um eine interne Bestimmung. Die Beschränkung des Vorstands hat keine Außenwirkung.
3. Vorstandssitzungen sind für Vereinsmitglieder offen.

§ 9 Zuständigkeit des Vorstandes

1. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, sofern sie nicht durch diese Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat vor allem die folgenden Aufgaben:
 - a. Führung der laufenden Geschäfte des Vereins;
 - b. Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlungen sowie Aufstellung der Tagesordnungen; Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung;
 - c. Buchführung über Einnahmen und Ausgaben des Vereins;
 - d. Erstellung eines Jahresberichts bis spätestens sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres;
 - e. Festsetzung eines jährlichen Haushaltsplans über die Verwendung der voraussichtlich zu verwendenden Mittel spätestens bis Ende des sechsten Monats des Geschäftsjahres. Der Vorstand hat darauf hinzuwirken, dass der Verwaltungsaufwand geringgehalten wird.

- f. Beschlussfassung über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern, Vorschlag von Ehrenmitgliedern und Ernennung von Förderern des Vereins;
 - g. Vorschlag von Beiträgen und Umlagen;
 - h. Änderungen und Ergänzungen der Satzung, soweit von der zuständigen Registerbehörde oder vom Finanzamt vorgeschrieben;
 - i. Abschluss von Dienst- und Arbeitsverträgen;
 - j. Entscheidung über Mitgliedschaft des Vereins in anderen Vereinen;
2. Der Vorstand kann Mitglieder mit besonderen Aufgaben betrauen oder Ausschüsse für besondere Aktivitäten einsetzen.
 3. Der Vorstand kann die Bestellung eines besonderen Vertreters im Sinne des § 30 BGB für den Wirkungskreis ... beschließen. Der Vorstand kann ebenso einen von ihm bestellten besonderen Vertreter im Sinne des § 30 BGB jederzeit abberufen.

§ 10 Wahl und Amtsdauer des Vorstandes

1. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von mindestens einem Jahr gewählt. Er bleibt bis zur Neubestellung eines neuen Vorstandes im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Wiederwahl ist zulässig. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstandsmitglied. Ein Vorstandsmitglied bleibt auch nach Ablauf der Amtszeit gemäß Satz 3 so lange im Amt, bis entweder ein neuer Vorstand gewählt wird und dieser das Amt annimmt oder das Vorstandsmitglied seinen Rücktritt erklärt.
2. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während seiner Amtsperiode vorzeitig aus, so wählt der verbleibende Vorstand für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Nachfolger. Diese Wahl muss in der nächsten Mitgliederversammlung bestätigt werden.
3. Der Vorstand kann während der Amtszeit von der Mitgliederversammlung nur dann abberufen werden, wenn er sich grober Pflichtverletzung schuldig macht oder unfähig zur Geschäftsführung ist.

§ 11 Sitzungen und Beschlüsse des Vorstandes

1. Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von einem Stellvertretenden Vorsitzenden geleitet werden. Jedes Vorstandsmitglied kann unter Angabe der gewünschten Tagesordnung die Einberufung einer Vorstandssitzung verlangen. Es besteht keine Einberufungsfrist.
2. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Bei einer Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorstandsvorsitzenden den Ausschlag.
3. Die Beschlüsse können auch im Umlaufverfahren in Textform, fernmündlich oder elektronisch gefasst werden, wenn kein Mitglied des Vorstandes diesem Verfahren in Textform widerspricht.
4. Die Beschlüsse sind in Textform zu protokollieren und vom Sitzungsleiter und Protokollführer zu unterzeichnen.

V. Teil: Mitgliederversammlung

§ 12 Mitgliederversammlung

1. In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied, ausgenommen von Förder- und Ehrenmitgliedern, eine Stimme. Zur Ausübung des Stimm- und Wahlrechts kann ein anderes Mitglied in Textform bevollmächtigt werden. Die Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung gesondert zu erteilen. Ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als drei fremde Stimmen vertreten.

2. Die Mitgliederversammlung hat neben den an anderer Stelle dieser Satzung aufgeführten Aufgaben über die Belange des Vereins zu beschließen. Dies umfasst insbesondere:
 - a. Beratung und Festlegung von Grundsätzen der Vereinspolitik;
 - b. Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes; Genehmigung des Haushaltsplans; Entlastung des Vorstandes;
 - c. Festsetzung der Höhe der Umlagen;
 - d. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes und des Beratungsausschusses, soweit die Satzung für die Bestimmung einzelner Organmitglieder keine andere Zuständigkeit festlegt;
 - e. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und über die Auflösung des Vereins;
 - f. Ernennung von Ehrenmitgliedern;
 - g. Wahl der Kassenprüfer.

§ 13 Ordentliche Mitgliederversammlung

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens einmal pro Jahr statt, und zwar während der Vorlesungszeit der Berlin Universitäten und Hochschulen. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen in Textform oder per Email unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein in Textform bekanntgegebene Adresse gerichtet ist. Die Pflicht der Meldung über Adressänderungen liegt beim Mitglied.
2. Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor einer Mitgliederversammlung beim Vorstand in Textform oder per Email eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Ergänzung bekannt zu geben.
3. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die innerhalb einer Woche oder in der Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt die Versammlung.

§ 14 Kassenprüfer

Für die Dauer von einem Jahr werden bis zu zwei Kassenprüfer gewählt, die nicht dem Vorstand nach § 8 angehören dürfen. Die Prüfung durch die Kassenprüfer erstreckt sich auf die rechnerische Richtigkeit, nicht auf Zweckmäßigkeit der getätigten Ausgaben. Über das Ergebnis ist in einer ordentlichen Mitgliederversammlung vor Entlastung des Vorstandes zu berichten.

§ 15 Außerordentliche Mitgliederversammlung

1. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert. Wenn möglich soll die zweiwöchige Einberufungsfrist eingehalten werden. Die Tagesordnung ist mit dem Einladungsschreiben mitzuteilen, Ergänzungen zur Tagesordnung können bei Unterschreiten der zweiwöchigen Frist auf der Versammlung beantragt werden.
2. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist außerdem einzuberufen, wenn mindestens ein Viertel der Vereinsmitglieder dies in Textform und unter Nennung der Gründe beim Vorstand beantragen. Die außerordentliche Mitgliederversammlung muss innerhalb von vier Wochen nach Eingang des Antrags beim Vorstand abgehalten werden; die zweiwöchige Einberufungsfrist ist einzuhalten. Regelungen zur Tagesordnung gelten entsprechend § 15 (1).

§ 16 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstandes, bei dessen Abwesenheit von seinem Stellvertreter, bei Abwesenheit beider vom ältesten Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, wählt die Versammlung einen Versammlungsleiter aus ihren Reihen. Bei der Wahl des Versammlungsleiters übernimmt das älteste anwesende Vereinsmitglied die Leitung. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlgangs und der vorhergehenden Diskussion einem von der Mitgliederversammlung bestimmten Wahlausschuss übertragen werden.
2. Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss in Textform und geheim durchgeführt werden, wenn mindestens ein Drittel der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder dies beantragen.
3. Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter kann Gäste zulassen.
4. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens zehn Mitglieder oder mindestens die Hälfte der Vereinsmitglieder vertreten sind. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, innerhalb von zwei Wochen eine zweite Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen; diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.
5. Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse, wenn diese Satzung nichts anderes vorsieht, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen.
6. Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich, zur Auflösung des Vereins eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen.
7. Änderungen oder Ergänzungen der Satzung, die von der zuständigen Registerbehörde oder vom Finanzamt vorgeschrieben werden, werden vom Vorstand umgesetzt und bedürfen keiner Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung. Sie sind den Mitgliedern spätestens mit der nächsten Einladung zur Mitgliederversammlung mitzuteilen.
8. Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Hat niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten, so findet zwischen den beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist dann derjenige, der die meisten Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das von dem Versammlungsleiter zu ziehende Los.
9. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und, soweit zum Verständnis über deren Zustandekommen erforderlich, auch über den wesentlichen Verlauf der Verhandlung, ist eine Niederschrift anzufertigen. Die Niederschrift ist vom Schriftführer und vom Versammlungsleiter zu unterzeichnen. Der Schriftführer wird vom Versammlungsleiter ernannt. Auf Verlangen muss den Mitgliedern Einsicht in das Protokoll gegeben werden, Einwendungen sind umgehend an den Vorstand zu richten.
10. Beratungen und Beschlüsse der Mitgliederversammlung können durch Beschluss für vertraulich erklärt werden.

VI. Teil: Beratungsausschuss

§ 17 Beratungsausschuss

Der Beratungsausschuss besteht aus höchstens 10 Personen. Die Mitglieder des Beratungsausschusses werden einzeln auf die Dauer von mindestens einem Jahr vom

Vorstand gewählt und können wiedergewählt werden. Mitglieder des Beratungsausschusses können nicht gleichzeitig Vorstandsmitglieder sein. Der Beratungsausschuss ist verpflichtet, einen Vorsitzenden zu wählen. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorstand.

§ 18 Aufgabe des Beratungsausschusses

Die Aufgabe des Beratungsausschusses ist es, dem Verein bei der Verfolgung der Vereinsinteressen zu helfen sowie eine nachhaltige Gestaltung der Vereinsaktivitäten zu unterstützen. Insbesondere soll der Beratungsausschuss den Verein bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen unterstützen.

VII. Teil: Auflösung des Vereins

§ 19 Auflösung des Vereins

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden (§ 16 Absatz 6). Sind auf dieser Mitgliederversammlung weniger als drei Viertel der Vereinsmitglieder vertreten, so ist eine neue Mitgliederversammlung innerhalb von vier Wochen einzuberufen, die dann unabhängig von der Zahl der vertretenen Vereinsmitglieder beschlussfähig ist. Darauf ist in der Einladung hinzuweisen.
2. Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende und der Stellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren.
3. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt sein Vermögen an STARTmunic e.V., Arcisstrasse 21, 80333 München, der es unmittelbar und ausschließlich für folgenden gemeinnützigen Zweck zu verwenden hat: Förderung der Bildung.
4. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.

VIII. Teil: Übergangsbestimmungen

§ 20 Eintragung in das Vereinsregister

Der Verein ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts Berlin einzutragen

IX. Teil: Sonstige Bestimmungen

§ 20 Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand für Rechte und Pflichten aller Beteiligten ist Berlin. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Satzung gem. § 71 Abs. 1 S. 4 BGB wird versichert.

Berlin, der 17.09.2024